

(9) 국유재산 무단점유자에 대한 변상금 미부과

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제9조의2(수탁부동산 인수시의 처리)에 따르면,
 - 수탁재산의 세부내용을 통지받은 때에는 지체 없이 수탁부동산의 현재 상태를 점검하여 통지내용과 실제의 부합여부, 점유현황을 파악 후 재산실태조사 보고서를 작성하여야 하고
 - 같은 요강 제8조(실태조사시 조치사항)에 무단점유자가 있는 경우에는 즉시 필요한 조치를 강구하도록 하고 있으므로
 - 실태조사 이후 무단점유자를 확인한 경우에는 변상금 부과, 원상회복 요청 등의 조치를 취하여야 함
- 그런데, 무단점유로 분류된 ◆◆◆◆◆부의 대장금액 1억 원 이상 국유재산 중 지목이 공장용지, 대, 잡종지, 종교용지인 재산 222건을 표본으로 점검한 결과,
 - 214건은 점유자 확인 중에 있거나, 관련 법령·내규를 근거로 대부계약 체결 및 변상금 부과 등 정상적으로 관리 중에 있었으나
 - [표 9]와 같이 8건에 대하여는 국유재산을 무단점유한 자를 확인 했음에도 변상금을 부과하지 아니하고 있었음

[표 9] 국유재산 변상금 미부과 현황

(단위 : m², 천 원)

순번	무단점유 국유재산				점유자				부과 추정액
	소재지	지목	면적	대장금액	성명	점유도	점유기간	점유면적	산출 변상금 (요율)

“기재 생략”

* 경작용으로 대부하는 경우에는 1%요율로 산출한 대부료와 최근 공시된 해당 시·도의 농가별 단위면적당 농업 총수입(경기도의 경우 4,012원)의 10분의 1에 해당하는 금액 중 적은 금액

【조치할 사항】

- ◇ ◆◆◆◆◆부장은 국유재산 무단점유자 8명에 대하여 변상금 102백만 원 상당의 금액을 조속히 부과하고
- 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원들에 대한 교육을 실시하며, 위 관련자 팀장 ○○○ 등 3명에게 주의 촉구하시기 바랍니다. (시정)

< 관련자 >

소속	직위	직급	성명	담당업무	담당기간	현 근무처
----	----	----	----	------	------	-------

“기재 생략”